

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2024/396 Esas

SANIK : Kamil HACIGÖKMEN

MÜDAFİİ : Av. Ayhan SEÇSEV

KONU : Beyanlarımızın Sunulması Hakkındadır.

AÇIKLAMA:

1-Müvekkilim Hasan Yalım ile çocukluk arkadaşı olup, 2010 yılından cezaevine girene kadar yani 2017 kadar HASAN YALIMLA BERABER TEFEÇİLİK yapmışlardır. Müvekkilim bu suç nedeniyle cezaevinde yatmıştır.

Tefecilik işlerindeki ortaklıkları nedeniyle aralarındaki devamlı para ve belge alışverişi olmuştur. Hatta Hasan Yalım müvekkilim ceza evine girince elindeki senetle icraya vermiştir.

Kambiyo senetlerinde soyutluk prensibi geçerlidir

2- Müvekkilim 1997 den 2107 ye kadar mahallenin muhtarıdır.

mahallede muhtarlık yaparken inşaatçılarla yer sahipleri arasında anlaşmalara aracılık yapmıştır. Cem Ekinci ile de inşaatı yer ararken tanışmışlardır.

Cem Ekinci'den Muhtarı olduğu Güllerpınarı mahallesinden müteahhitliğini alabileceği bir yerin anlaşması için para almıştır.

2016 yılında aldığı paraları Euro ya çevirmişlerdir .Daha sonra cezaevine girince, ailesi de çıkartacağız diye biraz daha para almıştır.

2016 yılında Euro kuru 3 tl dir.Aldığı para olarak 2016 yılında 165.000 TL yapmaktadır ki bir mülki amire güvenip yer ayarlaması için verilebilecek bir miktardır.

3- Bilir kişi raporunda

A-"söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu"anlaşılmıştır. Burada önemli olan sadece imza değil yazı ve imzaların HASAN YALIM'ın olduğunun saptanmasıdır.

Daha önceki mahkemelerde ve savcılıktaki başvuru beyanında imza ve yazıların kendisinin olmadığını beyan etmiştir. Yani rapor gelmeden önce yalan beyanlarda bulunmuştur.

B-"İnceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu.....konusu :

Senedin bir kırtasiyeden alınmadığı matbu bir kırtasiyede satılan senetten olmadığı bir bilgisayar çıktısı olduğu kanısına varılmıştır. ki TTK. m. 557'de de kıymetli evrakın kağıttan başka bir malzemedan meydana gelmesini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Şöyleki 2016 yılında dijital aboneliği yapan pazarlamacılar tarafından alınmış bir matbu evraktır.

Senet kavramı geniş yorumlanmaktadır ve sadece kâğıt üzerine olması zorunlu değildir. Üzerine yazı yazılabilen ve imza atılabilen her türlü nesne senet olarak kabul edilmektedir. Kİ BU BELGE

BİLGİSAYAR ÇIKTISI BİR SENETTİR

Yargıtay, senette imzanın kurucu unsur olduğunu ancak metinden önce atılabileceğini, bu durumda "beyaza imza" sayılacağını; kişinin bu durumda senedin aleyhine doldurulabileceğini bilmesi gerektiğini ve bu riski alarak imza attığı için hukuki korumadan yararlanamayacağını belirtmiştir. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448 esas sayılı kararı)

4- (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448 esas sayılı kararı) Senetteki Kaydın Aksini İddia Eden Taraf İspatlamak Zorundadır

KATILAN SOYUT İDDİALAR YERİNE ; KENDİLERİNE AİT İŞYERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SUNABİLİRLER.

ALANYA BELEDİYESİ RUHSAT İŞLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİR KIRAATHANEDE KAMERA 24 SAAT KAYIT ALMAK ZORUNDADIR . kamera yoksa kiraathaneyi açmak yasaktır.

Yargıtay, senette yazılı kaydın doğru olmadığını iddia eden tarafın “senedin talili” durumunu ileri sürdüğünü ve bu durumda ispat yükünün davacıya geçtiğini belirtmiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023/11795 esas sayılı kararı)

Müvekkilimin ceza davası olarak dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı bir suç kaydı yoktur. Devam eden başkaca bir mahkemeside yoktur.

Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle müvekkile beraat kararı verilmesini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Müvekkilin iddia edilen suçu işlediğine ilişkin olarak hiçbir somut delil bulunmaması ve müvekkilin suçsuz olması sebebiyle BERAATİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Sanık Kamil Hacıgökmen Müdafii
AV. Ayhan Seçsev

Eki : Kahvehane Belediyesi Ruhsat işleri
Yönetmeliği